

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061561-28.2024.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5101566-29.2023.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA

ADVOGADO(A): PAULA DANIELLE SUMITA BARBIERI (OAB RJ233440)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL SE INICIA DA CIÊNCIA ÀS PARTES DA DECISÃO ORIGINÁRIA QUE DEFERIU APENAS EM PARTE A PRETENSÃO CAUTELAR, NÃO DA CIÊNCIA DA DECISÃO QUE MANTEVE A ANTERIOR EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso de medida cautelar. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nesta hipótese processual. O Juízo de origem é comunicado automaticamente pelo sistema e-Proc do inteiro teor do presente julgamento. Decorrido o prazo recursal em face do presente julgamento, dê-se baixa e arquivem-se eletronicamente estes autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

5061561-28.2024.4.02.5101

510014368824 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061561-28.2024.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5101566-29.2023.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA

ADVOGADO(A): PAULA DANIELLE SUMITA BARBIERI (OAB RJ233440)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela demandante em face de decisão judicial (ev. 27 dos autos do processo originário), que indeferiu o requerido por ela (ev. 23 dos autos mencionados) e manteve a decisão judicial anteriormente proferida sobre pedido idêntico (ev. 17 dos autos mencionados).

A recorrente pretende ordem judicial em face do recorrido para que expeça GPSs para a complementação de suas contribuições previdenciárias, que recolheu a menor, o que a impossibilita de considerá-las para efeito de contagem de tempo de contribuição e carência contributiva à concessão de benefício ora pretendido, relativamente aos anos de 2019 a 2022.

O Juízo de origem entendeu ser a hipótese de interpretação literal do disposto no artigo 29, *caput*, inciso I e parágrafo único, da Emenda Constitucional 103/2019, que somente admitiria a complementação por recolhimento do valor faltante dentro do mesmo ano civil a que se referem as competências a serem complementadas, desde 11/2019, autorizando a complementação atual das contribuições previdenciárias recolhidas a menor relativas às competências anteriores à Reforma Previdenciária de 2019.

A recorrente alega que o próprio regulamento expedido pelo recorrido permite a complementação por esse meio a qualquer tempo.

Como referi na decisão acerca do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, não havia urgência a justificá-la sem a oitiva da parte adversa, que, intimada, em lugar de responder às razões recursais, manifestou desinteresse em recorrer.

Nada mais a decidir ou processar, determinei a inclusão em pauta na presente sessão de julgamentos.

VOTO

Não conheço do recurso de medida cautelar, porquanto interposto de modo intempestivo pela demandante, uma vez que a pretensão de que fosse ordenado judicialmente ao ora recorrido a emissão de GPSs para complementação das contribuições previdenciárias que recolheu a menor desde 2019 a 2022 foi indeferida no que pertine àquelas relativas às competências de 11/2019 em diante por decisão judicial proferida em 24/06/2024 (ev. 17 dos autos do processo originário), de que a ora recorrente foi intimada em 04/07/2024, com seu prazo recursal se estendendo de 00:00:00 de 05/07/2024 a 23:59:59 de 18/07/2024, ou seja, por dez dias úteis, sendo que a interposição se deu apenas em 19:15:58 de 15/08/2024, após a manutenção da decisão originária.

Logo, não temos na decisão que apenas mantém a anterior o fato gerador do recurso de medida cautelar, o indeferimento de parte da pretensão desta natureza, mas sim, daquela que tratou integralmente da questão e que não sofreu nenhuma modificação pela mais recente.

Ante o exposto, **voto por não conhecer do recurso de medida cautelar**. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nesta hipótese processual. O Juízo de origem é comunicado automaticamente pelo sistema e-Proc do inteiro teor do presente julgamento. Decorrido o prazo recursal em face do presente julgamento, dê-se baixa e arquivem-se eletronicamente estes autos.

5061561-28.2024.4.02.5101

510014368308 .V2